

①

[This question paper contains 16 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 7503

K

Unique Paper Code : 2412091102

Name of the Paper : Business Laws

Name of the Course : B.Com.-DSC

Semester : I

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all questions.
3. All parts of the questions to be attempted together.
4. All questions carry equal marks.
5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

**कालिन्दी महाविद्यालय पुस्तकालय
KALINDI COLLEGE LIBRARY**

P.T.O.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए ।
3. प्रश्न के सभी भागों का उत्तर एक साथ दीजिए ।
4. सभी प्रश्न समान अंक वाले हैं ।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. (a) State with reasons whether the following statements are true/false: (3×4=12)

- (i) A void contract is void-ab-initio.
- (ii) Consideration need not be adequate.
- (iii) A contract cannot be discharged due to strikes, lockouts or civil disorders.

- (b) Distinguish between fraud and misrepresentation as per the Indian Contract Act, of 1872. (6)

OR

- (c) State with reasons whether the following statements are true/false :

- (i) A voidable contract cannot be enforced in a court of law.
- (ii) Fraud is a willful misrepresentation of facts.
- (iii) The objective of damages, in case of breach of contract, is to punish the person who fails to perform his obligation.

(3×4=12)

- (d) Discuss the different kinds of contracts based on enforceability under the Indian Contract Act, of 1872. (6)

2. (a) Define the term 'Acceptance' under the Indian Contract Act, of 1872. What are the legal rules relating to valid acceptance under the Indian Contract Act, of 1872? (12)

(b) Rahul promises to the thief to drop the prosecution against him for theft and the thief in return promises to return all the items stolen. But after Rahul drops the charges, the thief refuses to return the items. Will Rahul be able to recover the stolen items? Comment with a proper explanation of the provisions of the Indian Contract Act, of 1872. (6)

OR

(c) Define the term 'Consideration' under the Indian Contract Act, of 1872. What are the legal rules relating to valid consideration under the Indian Contract Act, of 1872? (12)

(d) Anuj promises to pay Rs. 50,000 to Tarun, who has been summoned as a witness in a lawsuit against Anuj, in consideration of Tarun's promise to abstain from the trial. Tarun abstains, but Anuj declines to make the payment. Can Tarun recover the money from Anuj? Comment with proper explanation Indian Contract Act, 1872. (6)

3. (a) Define the term 'Bailment' under the Indian Contract Act, of 1872. Discuss the rights and duties of the bailor in detail. (12)

(b) Write short notes on: (3+3=6)

(i) Extent of liability of partners in an LLP.

(ii) Whistle-blowing

OR

(c) Discuss in detail the rights and duties of an agent under the Indian Contract Act, of 1872.

(12)

(d) Write short notes on :

(3+3=6)

(i) Partner as an agent of LLP.

(ii) Rules relating to change in the name of LLP.

4. (a) Define the term 'Contract of Sale' as per the Sale of Goods Act, 1930. Differentiate between sale and agreement to sell. (6)

(b) Neha bought a hair dye from a chemist's shop. Before the purchase, she informed the chemist

about allergy from certain chemical generally found in hair dyes. But still, the chemist sold her the hair dye with that chemical as an ingredient. As a result, Neha had an allergic reaction to using the hair dye. Will the Doctrine of Caveat Emptor apply in this case? Also discuss the exceptions to the doctrine under the Sale of Goods Act, of 1930. (12)

OR

(c) Define the term 'Property' under the Sale of Goods Act, of 1930. Why is it important to know the precise time of the transfer of property? (6)

(d) Radha was sold two parcels of wheat by a sample by a shopkeeper. When she went to examine the bulk a week later, the seller showed her one parcel

but refused to show the other. Radha decides to rescind the entire contract. Is this justifiable under the Sale of Goods Act, of 1930? Also, explain 'Implied Conditions' as per the act.

(12)

5. (a) How is an LLP formed under the LLP Act, 2008?

Elaborate the registration process and various documents to be filed in this connection. (12)

(b) Who are designated partners in an LLP? Discuss the provisions regarding the appointment and eligibility of designated partners. (6)

OR

(c) Discuss the provisions related to the conversion of a private company into an LLP under the LLP Act, 2008. (12)

(d) How can an existing partner cease to be a partner of LLP? What are the consequences of cessation? (6)

1. (क) निम्नलिखित कथनों के सत्य/असत्य होने का कारण सहित वर्णन करें: (3×4=12)

(i) शून्य अनुबंध आरम्भ से ही शून्य होता है।

(ii) प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है।

(iii) हड़ताल, तालाबंदी या नागरिक अव्यवस्था के कारण अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता।

(ख) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार धोखा और भ्रामक प्रस्तुतीकरण में अंतर बताइए। (6)

या

(ग) निम्नलिखित कथनों के सत्य/असत्य होने का कारण सहित

वर्णन करें :

(3×4=12)

(i) निरस्त अनुबंध को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

(ii) धोखा तथ्यों का जानबूझकर गलत प्रस्तुतीकरण है।

(iii) अनुबंध-उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति का उद्देश्य दायित्व पूरा न करने वाले व्यक्ति को दंडित करना है।

(घ) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रवर्तनीयता के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की व्याख्या कीजिए।

(6)

2. (क) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत स्वीकृति की परिभाषा दीजिए। मान्य स्वी-ति के विधिक नियम समझाइए।

(12)

- (ख) राहुल चोरी के आरोपी से यह वादा करता है कि वह उसके विरुद्ध मुकदमा वापस ले लेगा, और बदले में चोर यह वादा करता है कि वह सारे चोरी के सामान लौटा देगा। परंतु मुकदमा वापस लेने के बाद भी चोर सामान लौटाने से मना कर देता है। क्या राहुल चोरी का सामान वापस प्राप्त कर सकेगा? भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों सहित टिप्पणी कीजिए।

(6)

या

- (ग) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। मान्य प्रतिफल के विधिक नियम विस्तार से बताइए।

(12)

(घ) अनुज, तरुण से यह वादा करता है कि यदि वह उस मुकदमे में, जिसमें अनुज स्वयं पक्षकार है, गवाह के रूप में उपस्थित होने से परहेज (abstain) करे, तो वह उसे ₹50,000 देगा। तरुण मुकदमे में नहीं जाता, परंतु अनुज भुगतान से इंकार कर देता है। क्या तरुण, अनुज से धन वसूल सकता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों सहित टिप्पणी करें।

(6)

3. (क) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत उपनिधान (बेलमेंट) की परिभाषा दीजिए। बेलर के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करें।

(12)

(ख) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(3 + 3 = 6)

- (i) एलएलपी (LLP) में साझेदारों की देनदारी की सीमा
(Extent of Liability)

(ii) विसलब्लोइंग (Whistle-blowing)

या

(ग) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रतिनिधि (Agent) के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करें। (12)

(घ) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (3 + 3 = 6)

(i) एलएलपी में साझेदार एक एजेंट के रूप में

(ii) एलएलपी के नाम में परिवर्तन से संबंधित नियम

4. (क) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार विक्रय का अनुबंध (Contract of Sale) की परिभाषा दीजिए। विक्रय और विक्रय अनुबंध में अंतर स्पष्ट करें। (6)

(ख) नेहा ने एक केमिस्ट की दुकान से हेयर-डाई खरीदी। खरीद से पहले उसने केमिस्ट को बताया कि उसे कुछ विशेष रसायन से एलर्जी है, जो सामान्यतः हेयर-डाई में होता है। फिर भी केमिस्ट ने ऐसा उत्पाद बेच दिया जिसमें वही रसायन था, और उपयोग करने पर नेहा को एलर्जी हो गई। क्या इस मामले में क्रेता सावधान सिद्धांत लागू होगा? वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत इस सिद्धांत के अपवाद भी बताइए। (12)

या

(ग) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत संपत्ति की परिभाषा दें। संपत्ति के हस्तांतरण का सटीक समय ज्ञात होना क्यों आवश्यक है? (6)

(घ) राधा को दुकानदार ने गेहूँ के दो पार्सल नमूने द्वारा बेचे। एक सप्ताह बाद जब उसने थोक माल की जाँच करने की इच्छा जताई, तो दुकानदार ने केवल एक पार्सल दिखाया और दूसरा दिखाने से मना कर दिया। इस पर राधा ने पूरे अनुबंध को रद्द

करने का निर्णय लिया। क्या यह निर्णय वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार उचित है? साथ ही, अंतर्निहित शर्तों की भी व्याख्या कीजिए। (12)

5. (क) एलएलपी अधिनियम, 2008 के अनुसार एलएलपी का गठन कैसे किया जाता है? पंजीकरण प्रक्रिया तथा इस संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न दस्तावेजों को विस्तृत रूप में समझाइए। (12)

(ख) एलएलपी में नामित साझीदार कौन होते हैं? इनके नियुक्ति और पात्रता से संबंधित प्रावधान समझाइए। (6)

या

- (ग) एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निजी कंपनी को एलएलपी में परिवर्तित करने से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। (12)

(घ) किसी मौजूदा साझेदार द्वारा एलएलपी की साझेदारी कैसे छोड़ी जा सकती है? इसके परिणाम क्या होते हैं? (6)